

1503276-91.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... sem sombra de dúvidas o autor do roubo e também os bens que conseguiram apreender com o autor do roubo. Reconhece o réu presente em audiência. Ao ser indagado o réu falou que junto do amigo saiu para efetuar roubo.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Narrou que está com 27 anos de idade. Tem condenação anterior e pagou até o último ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503276-91.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503276-91.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036971/2022 - 24º D.P. PONTE RASA, 22901551 - 24º D.P.

PONTE RASA, 2036971 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS NILSON SILVA BARRENCE

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

LUCAS NILSON SILVA BARRENCE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 19h30min, na Avenida Doutor Assis Ribeiro, nº 9730, bairro Cangaíba, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma bicicleta da marca "GTS", avaliada em R\$ 1.100,00, um aparelho celular Samsung/A10, avaliado em R\$ 1.359,00,

a quantia de R\$ 24,00 em espécie, uma blusa, uma pulseira e um colar, bens pertencentes à vítima Kayque Sales Domingos.

Consta da denúncia que segundo o apurado, o denunciado e um indivíduo ainda não identificado se uniram para a prática do crime de roubo em tela.

Relata a inicial que no dia dos fatos, ambos ocupavam uma bicicleta, permanecendo o denunciado como garupa, quando abordaram a vítima Kayque Sales Domingos, que também andava de bicicleta, anunciando o assalto. Na ocasião, o denunciado pulou na frente da vítima e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, demonstrando agressividade, determinou que Kayque se deitasse no chão, exigindo a entrega de seus bens.

Narra a exordial que após a consumação do crime, o denunciado e o segundo roubador empreenderam fuga, cada um ocupando uma bicicleta.

Segundo a acusação, a ação criminosa foi presenciada por populares, os quais acionaram a Polícia Militar e apontaram o rumo tomado pelos roubadores, indicando, ainda, suas características físicas.

Expõe a denúncia que após diligências, os policiais lograram localizar os criminosos, porém, ao notar a presença policial, o roubador não identificado empreendeu fuga, tomando rumo incerto. Por sua vez, o denunciado foi detido, sendo surpreendido na posse da bicicleta e do aparelho celular subtraídos, bem como de uma arma de fogo.

É da inicial acusatória que o denunciado foi preso em flagrante e identificado pela vítima como sendo o autor do crime (fl. 16). A vítima reconheceu, ainda, os bens apreendidos com o denunciado como sendo de sua propriedade, sendo restituída (fl. 13).

Ao ser interrogado em solo policial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 18).

Por decisão exarada em 09 de fevereiro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 74/76).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 17 de fevereiro de 2022 e, nesta oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 07 de abril de 2022 (fls. 103/104).

O acusado foi citado e intimado (fl. 130).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 134).

Aos 21 de março de 2022, o recebimento da denúncia foi mantido (fl. 135).

Durante a instrução em juízo, foram ouvidas as duas testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do réu, e a outorga do regime prisional diverso do fechado, pois as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, que se encontra detido cautelarmente há quase dois meses; b) a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecendo-se tão somente uma das causas de aumento de pena previstas no art. 157 do Código Penal, pois o delito teria sido praticado por dois indivíduos, número mínimo a configurar o concurso de pessoas, e com o emprego, em tese, de uma única arma de fogo, inexistindo circunstâncias mais gravosas que fundamentem majoração acima do mínimo, tratando-se, aliás, de entendimento pacificado pela Súmula nº 443 do E. Superior Tribunal de Justiça; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e

indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo duplamente majorado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação dos itens subtraídos pertencentes à vítima (fl. 13), Auto de Exibição e Apreensão da arma de fogo (fl. 14), Auto de Reconhecimento de Pessoa Positivo (fl. 16), Laudo Pericial realizado na arma de fogo apreendida (fls. 112/116), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, registre-se que a vítima reconheceu, na fase policial, o acusado como a pessoa que juntamente com um outro indivíduo, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu sua bicicleta e aparelho celular, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado a fl. 16.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Amaury Chaib Siqueira Cabral, policial militar, narrou, em síntese, que efetuavam patrulhamento de Rocam pela via momento que a testemunha visualizou a equipe e informou o que havia acontecido. A vítima era amiga da testemunha. Ela conseguiu descrever as características e a direção. Perceberam dois indivíduos, um em cada bicicleta, sendo que um conseguiu empreender fuga e conseguiram abordar o réu, com ele estava a bicicleta, o aparelho celular roubado e uma arma de fogo. Indagaram a respeito do delito e ele informou que tinha saído com o amigo para efetuar roubo e o celular e a bicicleta eram provenientes do roubo. A vítima, na presença do Delegado, reconheceu o réu sem sombra de dúvidas. A vítima reconheceu a bicicleta e o celular que estavam com o réu. Reconhece o réu presente em audiência.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Júlio César da Silva, policial militar, que narrou, em suma, que estavam em patrulhamento quando um transeunte chegou até a equipe e informou que dois indivíduos tinham acabado de efetuar roubo. Ele passou as características e o sentido tomado. Iniciaram patrulhamento com vistas aos indivíduos e visualizaram dois indivíduos em bicicletas com as características passadas pela testemunha. Um dos indivíduos se evadiu e lograram êxito em abordar um dos indivíduos na posse da bicicleta, um celular e uma arma de fogo. A vítima, na presença do Delegado, reconheceu sem sombra de dúvidas o autor do roubo e também os bens que conseguiram apreender com o autor do roubo. Reconhece o réu presente em audiência. Ao ser indagado o réu falou que junto do amigo saiu para efetuar roubo. Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Narrou que está com 27 anos de idade. Tem condenação anterior e pagou até o último dia, não deve mais nada. Saiu de alvará no dia 25 de dezembro de 2021. Foi morar com a família. Amigos da família arrumaram serviço de pintura para o interrogando. Admite o roubo. Estava com um amigo, só sabe o apelido "Neguinho". A arma era emprestada, estava com o interrogando.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa - que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório - é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Vem a lume elucidativo julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório

supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400.

Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos)

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o réu agiu conjuntamente em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexó psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora" (RT 736/629).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) também restou demonstrada nos autos.

Com efeito, o Laudo Pericial nº 53.473/2022 (fls. 112/116), de exame realizado na arma de fogo apreendida com o réu no momento flagrancial, constatou que o revólver podia ter sido utilizado na realização de disparos no estado em que se encontrava, posto que, nos ensaios experimentais efetuados, foi verificado que a arma estava apta à realização de tiros.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de roubo duplamente majorado é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu, apesar de reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas na segunda fase de aplicação da pena, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base. Desta forma, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 126/128), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase. Com efeito, extrai-se da certidão as fls. 126/128 que o réu ostenta condenação anterior pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor, nos autos do Processo nº 065869-32.2015.8.26.0050, da 13ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 01/09/2016. Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, perfazendo um total de 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa. Registro a aplicação, no presente caso,

da regra disposta no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 16 dias-multa.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu é reincidente específico e está sendo novamente condenado pela prática do crime de roubo, no presente caso, duplamente majorado, em razão do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Por tais circunstâncias, o regime de cumprimento de pena compatível com o seu caso é o inicial fechado (artigo 33, §2º e §3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado LUCAS NILSON SILVA BARRENCE, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, c.c §2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. O Réu é reincidente específico. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA